

【法官后语】

司法实践中，关于被扶养人生活费的认定和计算仍存在疑难问题，如扶养人的认定、适格被扶养人、扶养年限的确定、受害人扶养系数的计算、扶养费的起算时间等。针对本案的争议焦点，笔者作出如下分析：

一、关于判断事故受害人应否承担被扶养人生活费的标准的问题

这涉及两个方面问题：一是适格被扶养人的认定；二是扶养人的司法认定。

1. 关于适格被扶养人的认定。被扶养人的认定包括认定被扶养人的范围和认定被扶养人已经丧失劳动能力又无其他生活来源。关于被扶养人的范围，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《人身损害赔偿解释》）第十七条规定的被扶养人包括两类：一是受害人依法应当承担扶养义务的未成年人；二是受害人丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十七条的规定，不能独立生活的成年子女亦享有要求父母给付扶养费的权利。实务中，未成年人一般视为没有劳动能力，对此并无异议，成年人作为受害人的被扶养人必须是丧失劳动能力，从语义上理解就是现在而并非将来或包括将来丧失劳动能力。而适格成年被扶养人的认定需同时满足以下两个条件：一是受害人丧失劳动能力；二是被扶养人丧失劳动能力又无其他生活来源。首先，我国现行法律对劳动能力的起止年龄并未明确规定。劳动能力丧失与否可根据年龄节点或劳动能力鉴定结论来确定。实务中，作为受害人的成年近亲属，若男性年满60周岁、女性年满55周岁，则一般被视为已经丧失劳动能力。对于未达法定退休年龄的成年近亲属，若主张被扶养人生活费，则需要证明已经丧失劳动能力，司法实践中法院往往要求当事人提供劳动能力鉴定结论、伤残鉴定报告、医学证明或民政部门出具的证明等证据。对于上述各类证据，其证明效力如何，实践中应区分情形予以认定。本案刘某提供残疾人证证明刘某甲为精神类一级伤残，按照《残疾人残疾分类和分级》（GB/T 26341—2010）以及《特困人员认定办法》的规定，应当视刘某甲为完全丧失劳动能力。其次，关于“无其他生活来源”的认定。“其他生活来源”是指除了扶养人的扶养之外的生活来源。对于

“无其他生活来源”的考量标准，实务中往往由法官行使自由裁量权予以认定。当事人提供当地居委会或村委会出具的相关证明材料予以证明，法院往往予以支持。而对于受害人的成年近亲属领取低保、社会养老保险费等少量收入，该收入尚未达到所在地区上一年度城镇居民人均消费性支出标准，对该收入是否列为认定被扶养人应当考量的因素，或在计算被扶养人生活费时予以扣减，仍存在争议。笔者认为，目前领取低保、社会养老保险标准明显不高，我国法律法规、司法解释并未明确规定对享有低保、社保待遇的人员即不应作为被扶养人支持其被扶养人生活费，故，对该收入不应列为认定被扶养人的考量因素，也不应从被扶养人生活费中予以相应扣减。

2. 关于扶养人的司法认定。如上所述，司法实践中通过对退休年龄与有无劳动能力作技术性的关联，即男性年满60周岁、女性年满55周岁，一般被视为已经丧失劳动能力。对于受害人事发时超过上述年龄节点，若有被扶养人，应否支持其被扶养人生活费的问题，实践中存在不同看法：一种观点认为，受害人在事故发生时已超过法定的退休年龄，应视为已经丧失劳动能力，已不具备对成年近亲属进行抚养的能力，故不应支持其被扶养人生活费；另一种观点认为，即使推定没有劳动能力，如果受害人有证据证明其受伤前实际仍在劳动，凭劳动获得收入，并有实际需要扶养的被扶养人，此时受害人因伤致残，那么就可支持其被扶养人生活费。笔者认同第二种观点，理由如下：

理论上认为《人身损害赔偿解释》对被扶养人生活费的认定采用的是“劳动能力丧失说”，即认为被扶养人生活费赔偿的是受害人的收入损失。司法实践中通过对退休年龄与有无劳动能力作技术性的关联，但此种认定丧失劳动能力方式本身系一种法律拟制，并不代表人一旦过了上述年龄就确定无疑地丧失劳动能力。实际上，过了上述退休年龄仍以自己的劳动获得收入的人大量存在，没有超过退休年龄就已经丧失劳动能力的人亦不少。应该说，司法经验形成的此种法律拟制，提升了人身损害赔偿案件审理的可操作性。但在个别疑难案件中，仍不能忽略个案中受害人本人及家庭情况的差异，法官有必要通过法益衡量以实现实质理性正义，从而在裁判目标上兼顾“正确的裁判”与“可接受的

裁判”。在法律未作明确规定情况下，从受害人角度分析，即使受害人按照上述年龄节点被推定没有劳动能力，但如果受害人能够举证证明事故发生前实际仍然在劳动，凭劳动获得收入，并确有实际扶养被扶养人，此时受害人因伤致残，就应认定受害人为扶养人，被扶养人生活费应视为因伤致残受害人的收入损失的一部分，可支持其适格的成年被扶养人的生活费。当然，对该类特殊情况应当严格进行证据认定。

本案中，刘某甲为精神类一级伤残，应当视为完全丧失劳动能力，刘某系刘某甲的法定监护人，需承担扶养义务。虽然事故发生时刘某已满72周岁，但在某保险公司未能提供任何有效证据证明刘某受伤前已丧失劳动能力和刘某甲有其他生活来源而无须刘某实际抚养的情况下，综合本案刘某甲为精神类一级伤残的实际情况，予以支持刘某的被扶养人生活费。

二、关于扶养年限的确定

如上所述，对该类特殊情况应当严格进行证据认定，扶养年限上亦需从严掌握。根据《人身损害赔偿解释》的精神，在法律尚未细化明晰情况下，扶养年限的确定宜以受害人年龄80周岁为上限，并综合考虑被扶养人的年龄、健康状况予以酌定。如若受害人已超过80周岁，则扶养年限要综合考虑日常生活经验法则、扶养人、被扶养人的健康状况等实际情况进行确定，如酌定三年或五年，之后如果被扶养人仍然需要扶养，则可再行主张。

本案中，刘某主张的抚养年限20年明显过长，参照残疾赔偿金的赔偿年限，酌定抚养年限为8年。

编写人：广东省揭阳市中级人民法院 郑宋玲

停工留薪期工资和误工费可以获得双赔

—— 高某诉付某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2023)鲁01民终9275号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 高某

被告(上诉人): 某交运公司、某客运公司

被告(被上诉人): 某保险公司

被告: 付某

【基本案情】

2021年12月24日, 付某驾驶某客运公司所有的车辆发生单方交通事故, 造成乘车人高某等受伤。《道路交通事故认定书》认定, 付某承担事故全部责任, 高某等无责任。鉴定意见载明: 高某伤后误工时间为270日。付某与某客运公司存在劳动关系, 某客运公司系某交运公司的分公司(无独立法人资格)。某客运公司承担高某所在单位职工通勤班车业务, 事故发生在付某执行工作任务时。高某因案涉事故受伤已被认定为工伤, 停工留薪期为2021年12月24日至2022年12月23日。依据高某在2022年1月至9月的银行工资流水, 其误工期间每日工资应为261.43元。

【案件焦点】

被侵权人在机动车交通事故中受伤，同时构成工伤，被侵权人在获得停工留薪期工资的情况下，能否要求侵权人承担相应的侵权责任及支付误工费。

【法院裁判要旨】

山东省商河县人民法院经审理认为：某客运公司虽辩称“原告的工资一直由某油运公司发放，受伤后并未受到收入损失”，但经查，高某在事故发生后其工资卡银行流水中未见工资收入，某客运公司也未能提交证据证明其答辩意见。此外，即使高某有因工伤保险待遇取得的收入，该收入也系由劳动关系所得的赔偿，与本案侵权所得的赔偿非同一法律关系，故对于某客运公司的该答辩意见不予支持。但高某未证明其补贴发放明细单中的收入不计入其银行工资流水收入。故，根据高某2021年工资流水金额认定高某日误工费为422.6元。根据鉴定意见，认定高某误工费为114102元（422.6元×270日）。

山东省商河县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七十四条第二款、第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百九十一条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条至第十二条、第十七条之规定，判决如下：

- 一、某保险公司于判决生效之日起十日内赔偿高某残疾赔偿金50000元；
 - 二、某客运公司于判决生效之日起十日内以其管理的财产为限赔偿高某住院伙食补助费1800元、营养费3000元、后续治疗费13000元、精神损害抚慰金1200元、残疾赔偿金71237.68元、误工费114102元、护理费11513.04元、交通费500元、鉴定费3080元，合计219432.72元；
 - 三、某客运公司管理的财产不足以履行判决规定的赔偿责任时，由某交运公司负担剩余赔偿责任；
 - 四、驳回高某的其他诉讼请求。
- 某交运公司、某客运公司不服一审判决，提起上诉。山东省济南市中级人

民法院经审理认为：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款规定，因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害，赔偿权利人请求第三人承担民事赔偿责任的，人民法院应予支持。误工费是指受害人遭受人身侵害导致无法工作期间实际减少的收入。停工留薪期工资是指职工因事故伤害需要暂停工作接受医疗时所享受的工资福利待遇，是工伤保险待遇的组成部分。两者权利性质、责任主体均不相同。劳动者因他人侵权造成人身损害，同时构成工伤，无论劳动者是否实际取得停工留薪工资，都不能免除侵权人在责任范围内赔偿误工费的责任。本案中，根据某市人力资源和社会保障局出具的认定工伤决定书可以确定，高某因涉案交通事故遭受的损害已依法认定为工伤。依据鉴定意见记载，高某误工期限为270日，故高某的误工费为70586.1元。

山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持山东省商河县人民法院(2023)鲁0126民初2108号民事判决第一、三项；

二、撤销山东省商河县人民法院(2023)鲁0126民初2108号民事判决第二、四项及案件受理费负担部分；

三、某客运公司于判决生效之日起十日内以其管理的财产为限赔偿高某住院伙食补助费1800元、营养费3000元、后续治疗费13000元、精神损害抚慰金1200元、残疾赔偿金71237.68元、误工费70586.1元、护理费11513.04元、交通费500元、鉴定费3080元，合计175916.82元；

四、驳回高某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案系机动车交通事故责任纠纷，被侵权人在机动车交通事故中受伤，同时构成工伤，被侵权人在获得停工留薪期工资的情况下，能否要求侵权人承担相应的侵权责任，支付误工费，实务界对此存在争议：一种观点认为，停工留薪期工资和误工费分属不同法律关系，性质不同，停工留薪期工资属于工伤保

险待遇，误工费属于人身损失赔偿。除医疗费外，现行法律并未禁止工伤职工同时享受工伤保险待遇和人身损害赔偿，即停工留薪期工资与误工费可以获得双赔；另一种观点认为，若被侵权人在机动车交通事故责任纠纷中获得了误工费赔偿，现又主张用人单位支付停工留薪期工资，则法院应当从填平原则角度出发，就高不就低，判令用人单位支付停工留薪期工资与误工费之间的差额。

本案例采纳上述第一种观点。《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第八条第三款规定，职工因第三人的原因导致工伤，社会保险经办机构以职工或者其近亲属已经对第三人提起民事诉讼为由，拒绝支付工伤保险待遇的，人民法院不予支持，但第三人已经支付的医疗费用除外。《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》第二节第九条规定，“被侵权人有权获得工伤保险待遇或者其他社会保险待遇的，侵权人的侵权责任不因受害人获得社会保险而减轻或者免除。根据社会保险法第三十条和四十二条的规定，被侵权人有权请求工伤保险基金或者其他社会保险支付工伤保险待遇或者其他保险待遇。”第十条规定，用人单位未依法缴纳工伤保险费，劳动者因第三人侵权造成人身损害并构成工伤，侵权人已经赔偿的，劳动者有权请求用人单位支付除医疗费之外的工伤保险待遇。用人单位先行支付工伤保险待遇的，可以就医疗费用在第三人应承担的赔偿责任范围内向其追偿。通过上述规定可以得出，除医疗费外，被侵权人既有权获得工伤保险待遇，也可以要求侵权人承担侵权责任。

具体到误工费和停工留薪期工资中，误工费是指被侵权人遭受人身侵害导致无法工作期间实际减少的收入，停工留薪期工资是指职工因事故伤害需要暂停工作接受医疗时所享受的工资福利待遇，是工伤保险待遇的组成部分。两者权利性质、责任主体均不相同。被侵权人因侵权人造成人身损害，同时构成工伤，无论被侵权人是否实际取得停工留薪工资，都不能免除侵权人在责任范围内赔偿误工费的责任。工伤保险制度设立的目的不仅在于补偿受害人，也是为分散用人单位的用工风险，与侵权责任不存在冲突。当受害人履行职务行为时因交通事故受伤，侵权人的侵权责任不能因受害人获得工伤保险的给付而减轻

或免除。故，被侵权人所在单位按照《工伤保险条例》支付被侵权人停工留薪期工资，不影响侵权人赔偿被侵权人误工费。被侵权人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。

此外，关于误工费可参照停工留薪期工资的标准进行认定。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。本案中，一审法院参照高某受伤前一年的工资认定高某的误工费不符合上述规定，高某所在单位提供的高某停工留薪期工资流水可以作为认定其误工费标准的参考。

编写人：山东省济南市中级人民法院 陈勇 申艺

替代性交通工具合理费用的认定规则

——张某诉万某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市惠山区人民法院(2023)苏0206民再5号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被申请人): 张某

被告(再审申请人): 万某、龚某、某保险公司

【基本案情】

2021年10月20日，万某驾驶龚某所有的小型轿车在银行门口倒车时，碰撞到张某所有的停放在停车位上的S牌小型轿车，造成两车轻微损坏的交通事

故，事发后万某离开现场。万某称发生事故时下着雨，其并没有感觉到事故发生，停车后就离开事故现场；交警联系其后，第一时间去处理了事故。经交警部门认定，万某负该事故全部责任，张某无责任。万某系龚某允许的驾驶人，该车在某保险公司处投保交强险与商业三者险200万元，事故发生在保险期间内。某保险公司对商业险免赔条款部分进行加粗、加黑提示，龚某签署的投保单也明确某保险公司已经对免赔条款进行说明告知。

万某于2021年11月20日签收张某向其邮寄的车辆评估鉴定告知函。告知函载明，因万某拒绝赔偿，车辆不能维修，现每日产生替代性交通费150元。为及时止损，通知你方在接到通知函后七日内与张某协商赔偿，逾期张某将委托评估机构在2021年11月29日对车辆损失进行评估。2021年11月29日前，张某将车辆送至某汽车服务公司，某汽车服务公司配合第三方某鉴定评估公司拆检，某鉴定评估公司依据检测情况确认损坏项目，并于2021年12月10日出具评估报告，载明车辆损失金额为12500元，张某为此向某鉴定评估公司支付评估费2200元。后，某汽车服务公司按照张某要求，依照某鉴定评估公司明确的损坏项目及价格对车辆进行维修，截至2021年12月20日车辆修复完毕，产生维修费12500元。

另查明，2021年10月21日，某汽车服务公司与张某签订维修代步车租用协议，约定某汽车服务公司提供B牌代步车租赁给张某使用，期限至张某送修的车辆修复，张某付清修理费提车为止，按150元/日收取车辆使用费。2022年2月8日，某汽车服务公司向张某开具金额为9000元的替代性交通工具费发票。张某陈述9000元费用自事故发生时开始计算，计算至2021年12月20日。

再审中，万某、龚某主张事故发生后，张某所有的事故车辆仍在继续使用，并提供了物业调取的该车辆的进出记录，记载了自2021年10月25日至12月20日，该车辆共进出小区33次，其中2021年11月20日至12月20日进出共计18次。张某对车辆进出记录的内容无异议，其主张使用事故车辆系为了提取代步车，但其未能对代步车的行驶路线、使用频次等情况提供证据佐证。

【案件焦点】

张某主张的替代性交通工具的费用应如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：万某驾驶车辆与张某所有的车辆发生交通事故，由万某承担事故全部责任，故张某所有的车辆的相关损失应当由侵权人万某进行赔偿。因万某驾驶车辆已经在某保险公司处投保交强险及商业三者险，故相应损失应当由某保险公司予以赔偿。张某主张的维修费及评估费共计14700元，于法有据，本院予以支持，该费用应由某保险公司承担。

交通事故造成的非经营性车辆无法继续使用，所产生的通常替代性交通工具的合理费用，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持。张某所有的车辆因案涉事故受损维修，其有权主张替代性交通工具的相关费用。本案中，虽然车辆在2021年10月20日发生交通事故，但是张某直到2021年11月20日才向万某送达评估鉴定告知函，要求万某配合车辆损失评估。在某鉴定评估公司出具评估报告后，车辆由某汽车服务公司进行维修，直至2021年12月20日维修完毕。本院认为张某未能及时通知对方对车辆进行定损导致损失扩大，故对于损失扩大部分的替代性交通工具费用应当由张某自行承担。本院确定替代性交通工具费的期间自2021年11月20日起计算至12月20日止，金额按照150元/日计算，即替代性交通工具费金额为4650元。因替代性交通工具费属于商业险约定的免赔事项，龚某投保时已知晓，故相应损失应当由实际侵权人万某进行赔偿。

江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第四项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一项、第一百四十七条之规定，判决如下：

- 一、某保险公司应于本判决发生法律效力后十日内赔偿张某14700元；
- 二、万某应于本判决发生法律效力后十日内赔偿张某4650元；

三、驳回张某其他的诉讼请求。

万某、龚某不服一审判决，向江苏省无锡市惠山区人民法院申请再审。江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：根据再审查明的新事实，在确定替代性交通工具费用的具体数额时应当遵循诚实信用、公平公正的原则，所支出的费用必须是必要的、合理的。本案中，张某虽然主张赔偿替代性交通工具费计9000元，并且提供了代步车租赁协议、发票等证据，但在上述租赁期内，事故车辆仍在频繁继续使用，而张某对此所作的解释明显不符合常理，且对于替代性交通工具的行驶路线、使用频次等具体情况亦不能提供证据证明，故对其主张赔偿数额9000元的合理性难以认定。综合考虑本次交通事故车辆轻微损坏程度、车辆等级、一般用途、拆检评估、维修时间等因素，本院酌定支持张某替代性交通工具费1800元（12日×150元/日=1800元），原审认定4650元明显过高，再审应予以纠正。

江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第四项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零五条、第四百二十四条第一款之规定，判决如下：

- 一、维持本院（2022）苏0206民初260号民事判决第一项、第三项；
- 二、撤销本院（2022）苏0206民初260号民事判决第二项；
- 三、万某应于本判决发生法律效力后十日内赔偿张某1800元。

【法官后语】

《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定：“因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持……（四）非经营性车辆因无法继续使用，所产生的通常替代性交通工具的合理费用。”在交通事故发生后，被侵权人对替代性交通工具的选择通常具有较大的随意性，替代性交通工具支出的金额也存在

高低悬殊的情况，在审判实践中如何确定合理费用的标准，是本案中值得探讨的问题。

一、替代性交通工具的界定

发生交通事故时，非经营性车辆因事故受损，被侵权人在日常生活中没有交通工具可以使用。此时乘坐公共交通工具、打车、租车等都属于被侵权人可以选择的替代性交通工具。

二、替代性交通工具费用的合理范围的确定

对替代性交通工具的选择应当遵循合理、必要的原则。那么如何衡量合理、必要呢？应当从使用替代性交通工具的时间和费用标准两个方面进行考量。

1. 使用替代性交通工具的时间认定。首先，车辆因交通事故受损后无法使用，车辆维修期间应属于合理的期限。但是否从发生交通事故直至车辆完全修理完毕均属于合理期间，应当根据车辆损坏程度、送修的及时性等情况综合判断。本案中，张某主张的替代性交通工具的使用时间为发生交通事故之日起至车辆实际修理完毕之日止。但是根据查明事实可知，张某在发生事故后一个月才通知侵权人要求其配合对受损车辆进行鉴定，本院认为张某未能及时通知对方对受损车辆进行定损导致损失扩大，对于损失扩大部分的替代性交通工具费用应当由张某自行承担，本院确定替代性交通工具费用的期间为车辆实际修理的期间。

其次，案件审理中，被侵权人通常会向法院提交其签订的租车协议、付款记录、发票等证据以证明其产生的替代性交通工具费用。但是如有证据证明其在上述期限内，仍在使用受损车辆，那么应该由被侵权人作出合理解释，并由其进一步提供替代性交通工具实际使用情况的相应证据。本案中，受损车辆在张某主张的修理期间出现多次进出小区的记录，张某未能对此作出合理解释，亦未能对其主张的替代性交通工具的行驶路线、使用频次等提供证据佐证，故张某实际使用受损车辆的期间应视为无须替代性交通工具，相应的费用亦不应予以支持。

2. 替代性交通工具的费用标准认定。非经营车辆一般是私家车，用于上下

班通勤、接送家人等，故替代性交通工具费用产生的目的应为满足日常代步需要。公共交通和打车一般被认为是合理的替代性交通工具；如因受损车辆维修时间长，被侵权人使用车辆需求高，也可以选择租车。但租赁车辆应根据事故受损车辆本身的价值大小和一般使用用途等来确定通常替代性交通工具，租赁高档车辆用于代步并不符合合理的要求。故，通常替代性交通工具只要能达到受损车辆使用目的的基本要求即可，不一定要达到同等档次甚至高于原档次。

综上，被侵权人在选择替代性交通工具时，应以诚实信用原则为基础，遵循必要性、合理性原则。法院在确定替代性交通工具费用时，既要重视对权利人合法权益的保护，又要秉持诚实及恪守必要的判断。法院应当结合受损车辆合理的维修期间、受损车辆本身的价值大小、通常的用途以及使用频率等情况综合判断，确定赔偿的金额，对于被侵权人主张其支付的明显过高的费用，不属于通常替代性交通工具的费用，不应得到全部的支持。

编写人：江苏省无锡市惠山区人民法院 朱佳莉 邵明舟

通过辅助生殖技术怀孕后因交通事故流产的， 侵权人应赔偿前期辅助生殖费用^①

—— 杨某诉罗某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终6558号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-07-2-374-002。

二、交通事故损害赔偿 159